

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

CONTRATO DE FIDEICOMISO MAESTRO EN GARANTÍA CON DERECHO DE REVERSIÓN, IDENTIFICADO BAJO EL NÚMERO *****

CONTRATO MAESTRO DE FIDEICOMISO EN GARANTÍA CON DERECHO DE REVERSIÓN, IDENTIFICADO BAJO EL NÚMERO *****, CONOCIDO ADMINISTRATIVAMENTE “PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL” EN LO SUCESIVO “EL CONTRATO” Y/O “EL FIDEICOMISO” QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA ***** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTANTE LEGAL ***** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL FIDEICOMITENTE A”; EN OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA ***** EN LO SUCESIVO DENOMINADA “FIDEICOMITENTE B”; REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL *****POR OTRA PARTE, LA ENTIDAD FINANCIERA DENOMINADA “HRH 2022” SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DELEGADO FIDUCIARIO *****, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL FIDUCIARIO” Y ACTUANDO EN FORMA CONJUNTA AMBOS EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES” ACUERDAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS, QUE SE ENUNCIAN A CONTINUACIÓN:

DECLARACIONES

- I. Declara el FIDEICOMITENTE “A” a través de su Representante Legal, bajo protesta de conducirse con verdad, que:
 - (a) Es una Sociedad Mercantil constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, tal como se hace constar en la XXX número XXX de fecha XX de XXX de 20XX, otorgada ante la fe del Licenciado XXX; misma que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de XXX, bajo el Folio Mercantil Electrónico XXX, en fecha XXX de XXX de XXX.
 - (b) Que se hace representar por conducto de XXX, quienes cuentan con las facultades suficientes para obligarla en términos del presente Contrato, mismas que a la fecha de celebración de este acto no han sido modificadas ni limitadas de forma alguna, tal como lo hacen constar con la XXX número XXX de fecha XX de XXX de 20XX, otorgada ante la fe del Licenciado XXX; misma que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de XXX, bajo el Folio Mercantil Electrónico XXX, en fecha XXX de XXX de XXX.
 - (c) Que señala como su domicilio para efectos del presente Acto, el ubicado en XXX. Mismo que, para efectos del presente Contrato, se señala este domicilio en los términos del artículo 1,070 del Código de Comercio, artículo que se tiene aquí textualmente reproducido como si a la letra se insertase.
 - (d) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes, el cual es XXX.
 - (e) Que cuenta con la capacidad material y económica para obligarse en los términos del presente Contrato.
 - (f) Que los bienes aportados al “Patrimonio Fideicomitado” fueron adquiridos con recursos de procedencia lícita.
 - (g) Que han obtenido las autorizaciones corporativas y/o societarias necesarias para la celebración y constitución del presente Fideicomiso.
 - (h) Que la celebración del presente Fideicomiso y el cumplimiento de sus obligaciones conforme al mismo no contraviene o contravendrá, ni resultan ni resultará en un incumplimiento de: (i) sus estatutos sociales, ni convenios entre accionistas; (ii) cualquier

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

ley, reglamento o decreto aplicable, contrato, convenio o acuerdo; (iii) pasivos adquiridos frente a terceros.

- (i) Que comparece a la celebración del presente Contrato para garantizar las obligaciones relativas al Proyecto de Productividad Empresarial.
- (j) Que sus obligaciones conforme a este Fideicomiso son obligaciones válidas, vigentes, exigibles y oponibles en su contra, de conformidad con los términos de este Contrato de Fideicomiso.
- (k) Que con la celebración, formalización y ejecución del presente instrumento no contravienen ni implican violaciones a: (a) ninguna obligación, limitación o restricción estipulada en cualquier convenio, contrato o acuerdo del que sean parte los Fideicomitentes; (b) ninguna ley aplicable a las Partes; y (c) ninguna sentencia, laudo u orden judicial o administrativa que le haya sido notificada a los Fideicomitentes.
- (l) El Fideicomitente ha recibido una explicación en forma inequívoca de parte del Fiduciario del valor y las consecuencias legales de lo dispuesto por el inciso b) de la fracción XIX del Artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito y de lo dispuesto en el punto 5.5 de las disposiciones que, en materia de Fideicomiso, emitió el Banco de México mediante la Circular 1/2005.
- (m) Los bienes y/o derechos que afectan al presente Fideicomiso han sido y serán obtenidos de fuentes lícitas, producto de actividades realizadas dentro del marco de la ley, y que no existe conexión alguna entre el origen, procedencia o destino de dichos bienes con actividades ilícitas o de apoyo a grupos terroristas, obligándose a proporcionar al Fiduciario cualquier información que le sea requerida por éste a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en las Disposiciones de Carácter a que se refieren los artículos 115 de la Ley de instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple.
- (n) Con anterioridad a la firma del presente Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario les sugirió obtener del profesionista, despacho, o firma de su elección la asesoría y apoyo en cuanto al alcance, consecuencias, trámites, implicaciones y en general cuestiones legales y fiscales directa o indirectamente relacionadas con el presente Contrato de Fideicomiso, así como su apoyo en la negociación y evaluación de los riesgos legales y fiscales del presente Contrato de Fideicomiso, por lo que reconocen que el Fiduciario no es, ni será responsable de dichas cuestiones.
- (o) Que el Fiduciario ha hecho de su conocimiento, el Aviso de Privacidad, en los términos señalados en la cláusula del Fideicomiso denominada "Aviso de Privacidad".
- (p) Que, con la firma del presente contrato, autorizan expresa e irrevocablemente, en términos del artículo 28 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, a que el Fiduciario a su cargo y costa, desde la constitución del presente Contrato de Fideicomiso y en cualquier tiempo durante la vigencia del mismo, realice cuantas consultas estime pertinentes a la o las sociedad (es) de información crediticia que opere (n) en México, respecto de la Fideicomitente.

II. Declara el "FIDEICOMITENTE B" a través de su Representante Legal, bajo protesta de conducirse con verdad, que:

- (a) Es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, tal como se hace constar en la XXX número XXX de fecha XX de XXX de 20XX, otorgada ante la fe del Licenciado XXX; misma que se encuentra debidamente inscrita

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de XXX, bajo el Folio Mercantil Electrónico XXX, en fecha XXX de XXX de XXX.

- (b) Que se hace representar por conducto de XXX, quienes cuentan con las facultades suficientes para obligarla en términos del presente Contrato, mismas que a la fecha de celebración de este acto no han sido modificadas ni limitadas de forma alguna, tal como lo hacen constar con la XXX número XXX de fecha XX de XXX de 20XX, otorgada ante la fe del Licenciado XXX; misma que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de XXX, bajo el Folio Mercantil Electrónico XXX, en fecha XXX de XXX de XXX.
- (c) Que señala como su domicilio para efectos del presente acto, el ubicado en XXX. Mismo que para efectos del presente contrato, se señala este domicilio en los términos del artículo 1,070 del Código de Comercio; artículo que se tiene aquí textualmente reproducido como si a la letra se insertase.
- (d) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes, mismo que es XXX.
- (e) Que cuenta con la capacidad material y económica para obligarse en los términos del presente Contrato.
- (f) Que como parte de su objeto social consistente en actuar como agente supervisor y calificador respecto al proyecto de "Productividad Empresarial", contando con credenciales suficientes para cumplir con los alcances establecidos en los artículos 153 I y 153-J de la Ley Federal del Trabajo.
- (g) Que han obtenido las autorizaciones corporativas y/o societarias necesarias para la celebración y constitución del presente Fideicomiso.
- (h) Que la celebración del presente Fideicomiso y el cumplimiento de sus obligaciones conforme al mismo, no contraviene o contravendrá, ni resultan ni resultará en un incumplimiento de: (i) sus estatutos sociales, ni convenios entre accionistas; (ii) cualquier ley, reglamento o decreto aplicable, contrato, convenio o acuerdo; (iii) pasivos adquiridos frente a terceros.
- (i) Que comparece a la celebración del presente Contrato para garantizar las obligaciones relativas al Proyecto de Productividad Empresarial.
- (j) Que sus obligaciones conforme a este Fideicomiso son obligaciones válidas, vigentes, exigibles y oponibles en su contra, de conformidad con los términos de este Contrato de Fideicomiso.
- (k) Que con la celebración, formalización y ejecución del presente instrumento no contravienen ni implican violaciones a: (a) ninguna obligación, limitación o restricción estipulada en cualquier convenio, contrato o acuerdo del que sean parte los Fideicomitentes; (b) ninguna ley aplicable a las Partes; y (c) ninguna sentencia, laudo u orden judicial o administrativa que le haya sido notificada a los Fideicomitentes.
- (l) El Fideicomitente ha recibido una explicación en forma inequívoca de parte del Fiduciario del valor y las consecuencias legales de lo dispuesto por el inciso b) de la fracción XIX del Artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito y de lo dispuesto en el punto 5.5 de las disposiciones que, en materia de Fideicomiso, emitió el Banco de México mediante la Circular 1/2005.
- (m) Los bienes y/o derechos que afectan al presente Fideicomiso han sido y serán obtenidos de fuentes lícitas, producto de actividades realizadas dentro del marco de la ley, y que no existe conexión alguna entre el origen, procedencia o destino de dichos bienes con actividades ilícitas o de apoyo a grupos terroristas, obligándose a proporcionar al Fiduciario cualquier información que le sea requerida por éste a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en las Disposiciones de Carácter a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple.

- (n) Con anterioridad a la firma del presente Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario les sugirió obtener del profesionista, despacho, o firma de su elección la asesoría y apoyo en cuanto al alcance, consecuencias, trámites, implicaciones y, en general, cuestiones legales fiscales directa o indirectamente relacionadas con el presente Contrato de Fideicomiso, así como su apoyo en la negociación y evaluación de los riesgos legales y fiscales del presente Contrato de Fideicomiso, por lo que reconocen que el Fiduciario no es, ni será responsable de dichas cuestiones.
- (o) Que el Fiduciario ha hecho de su conocimiento, el Aviso de Privacidad, en los términos señalados en la cláusula del Fideicomiso denominada "Aviso de Privacidad".
- (p) Que cuenta con la Metodología de Supervisión del PEPCE que entre sus pilares se encuentran: Cronograma de Trabajo, asignación de ejecutivo a cargo del seguimiento del PEPCE y alianzas con otras organizaciones para poder coadyuvar en la supervisión del mismo.

Que, con la firma del presente Contrato, autorizan expresa e irrevocablemente, en términos del artículo 28 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, a que el Fiduciario a su cargo y costa, desde la constitución del presente Contrato de Fideicomiso y en cualquier tiempo durante la vigencia del mismo, realice cuantas consultas estime pertinentes a la o las sociedad (es) de información crediticia que opere (n) en México, respecto de la Fideicomitente.

III. Declara el FIDEICOMITENTE "C" a través de su Representante Legal, bajo protesta de conducirse con verdad, que:

- (a) Es una Sociedad Mercantil constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos de América, tal como se hace constar en la XXX número XXX de fecha XX de XXX de 20XX, otorgada ante la fe del Licenciado XXX; misma que se encuentra debidamente apostillada por las autoridades consulares.
- (b) Que se hace representar por conducto de XXX, quien cuenta con las facultades suficientes para obligarla en términos del presente Contrato, mismas que a la fecha de celebración de este acto no han sido modificadas ni limitadas de forma alguna, tal como lo hacen constar XXX número XXX de fecha XX de XXX de 20XX, otorgada ante la fe del Licenciado XXX; misma que se encuentra debidamente apostillada por las autoridades consulares.
- (c) Que señala como su domicilio para efectos del presente Acto, el ubicado en XXX. Mismo que, para efectos del presente Contrato, se señala este domicilio en los términos del artículo 1,070 del Código de Comercio, artículo que se tiene aquí textualmente reproducido como si a la letra se insertase.
- (d) Que cuenta con TAX ID, el cual es XXX.
- (e) Que cuenta con la capacidad material y económica para obligarse en los términos del presente Contrato.
- (f) Que los bienes aportados al "Patrimonio Fideicomitado" fueron adquiridos con recursos de procedencia lícita.
- (g) Que han obtenido las autorizaciones corporativas y/o societarias necesarias para la celebración y constitución del presente Fideicomiso.
- (h) Que la celebración del presente Fideicomiso y el cumplimiento de sus obligaciones conforme al mismo no contraviene o contravendrá, ni resultan ni resultará en un incumplimiento de: (i) sus estatutos sociales, ni convenios entre accionistas; (ii) cualquier ley, reglamento o decreto aplicable, contrato, convenio o acuerdo; (iii) pasivos adquiridos frente a terceros.

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

- (i) Que comparece a la celebración del presente Contrato para garantizar las obligaciones relativas al Proyecto de Productividad Empresarial.
- (j) Que sus obligaciones conforme a este Fideicomiso son obligaciones válidas, vigentes, exigibles y oponibles en su contra, de conformidad con los términos de este Contrato de Fideicomiso.
- (k) Que con la celebración, formalización y ejecución del presente instrumento no contravienen ni implican violaciones a: (a) ninguna obligación, limitación o restricción estipulada en cualquier convenio, contrato o acuerdo del que sean parte los Fideicomitentes; (b) ninguna ley aplicable a las Partes; y (c) ninguna sentencia, laudo u orden judicial o administrativa que le haya sido notificada a los Fideicomitentes.
- (l) El Fideicomitente ha recibido una explicación en forma inequívoca de parte del Fiduciario del valor y las consecuencias legales de lo dispuesto por el inciso b) de la fracción XIX del Artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito y de lo dispuesto en el punto 5.5 de las disposiciones que, en materia de Fideicomiso, emitió el Banco de México mediante la Circular 1/2005.
- (m) Los bienes y /o derechos que afectan al presente Fideicomiso han sido y serán obtenidos de fuentes lícitas, producto de actividades realizadas dentro del marco de la ley, y que no existe conexión alguna entre el origen, procedencia o destino de dichos bienes con actividades ilícitas o de apoyo a grupos terroristas, obligándose a proporcionar al Fiduciario cualquier información que le sea requerida por éste a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en las Disposiciones de Carácter a que se refieren los artículos 115 de la Ley de instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple.
- (n) Con anterioridad a la firma del presente Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario les sugirió obtener del profesionista, despacho, o firma de su elección la asesoría y apoyo en cuanto al alcance, consecuencias, trámites, implicaciones y en general cuestiones legales y fiscales directa o indirectamente relacionadas con el presente Contrato de Fideicomiso, así como su apoyo en la negociación y evaluación de los riesgos legales y fiscales del presente Contrato de Fideicomiso, por lo que reconocen que el Fiduciario no es, ni será responsable de dichas cuestiones.
- (o) Que el Fiduciario ha hecho de su conocimiento, el Aviso de Privacidad, en los términos señalados en la cláusula del Fideicomiso denominada "Aviso de Privacidad".
- (p) Que, con la firma del presente contrato, autorizan expresa e irrevocablemente, en términos del artículo 28 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, a que el Fiduciario a su cargo y costa, desde la constitución del presente Contrato de Fideicomiso y en cualquier tiempo durante la vigencia del mismo, realice cuantas consultas estime pertinentes a la o las sociedad (es) de información crediticia que opere (n) en México, respecto de la Fideicomitente.

IV. El "FIDUCIARIO" declara por conducto de su Delegado Fiduciario, bajo protesta de decir verdad, que:

- (a) Está debidamente autorizada en términos de Ley y, conforme a su objeto social vigente, puede celebrar los actos jurídicos indicados en el presente instrumento, y que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (por sus siglas, CONDUSEF) le ha asignado la Clave 695953., estando autorizada incluso para celebrar actos jurídicos relativos a contratos de fideicomiso de garantía.

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

- (b) Es una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, tal como lo hace constar con la Póliza número 2, 514 de fecha 14 catorce de Marzo del año 2022, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Luviano Montelongo, Corredor Público número 64 de la Plaza del Estado de Jalisco, inscrita con folio electrónico N-2022020181 del Registro Público de Comercio con sede en Guadalajara, Jalisco.
- (c) Que el Delegado Fiduciario (XXX) cuenta con facultades suficientes para suscribir y representar el presente contrato de Fideicomiso en garantía, acreditándolo mediante Escritura Pública número (XXX), pasada ante la fe del Licenciado (XXX) e inscrita bajo folio mercantil electrónico número (XXX) del Registro Público de Comercio con sede en Guadalajara, Jalisco.
- (d) Que cuenta con dictamen técnico favorable emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tal como consta en el oficio folio 0695953-2025-164880-NDT
- (e) Que conforme a la autorización a que se refiere el inciso anterior, así como a sus estatutos sociales, (HRH 2022) tiene por objeto la prestación de servicios financieros incluyendo el factoraje financiero, el otorgamiento de créditos y el arrendamiento financiero, así como actuar como fiduciaria en fideicomisos de garantía en los términos de la sección segunda, del capítulo V, del título segundo, artículo 395 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, artículos 79 y 80 de la Ley Instituciones de Crédito y artículos 87-Ñ de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
- (f) Que se encuentra debidamente inscrita en el Régimen Federal de Contribuyentes con la clave (XXX).
- (g) Que señala como su domicilio convencional el ubicado en la calle (XXX).
- (h) Que su operación no requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se encuentra sujeta a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tal y como lo establece el artículo 87-J, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; únicamente para efectos de lo dispuesto por el artículo 56 de la misma Ley.
- (i) Que es su deseo fungir como “Fiduciario” del presente Contrato y cumplir con los fines del mismo.
- (j) Ha explicado en forma inequívoca a las demás Partes de este Contrato el valor y las consecuencias legales de lo dispuesto en la fracción V del artículo 87 Ñ de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, así como las prohibiciones previstas en la Circular 1/2005 y las modificaciones a dicha circular emitidas por el Banco de México, respecto de las prohibiciones que la limitan en términos de la legislación aplicable vigente.
- (k) En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 7, 8, 16 y 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el Aviso de Privacidad que ordena dicha ley se muestra y comparte a cada uno de los comparecientes del presente acto.
- (l) Que puede comparecer a la celebración del presente Fideicomiso y actuar como “Fiduciario”, en virtud de lo establecido en los artículos 395 y 396 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
- (m) Que he hecho saber a los Fideicomitentes el alcance y la fuerza legal del inciso b), de la fracción XIX, del Artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito y de lo dispuesto en el punto 5.5 de las disposiciones que, en materia de Fideicomiso, emitió el Banco de México mediante la Circular, cuyo texto se transcribe en la Cláusula “Prohibiciones Legales” de este Contrato de Fideicomiso, así como el contenido de las demás disposiciones legales

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

que más adelante se mencionan en este Contrato de Fideicomiso y el alcance y contenido de este Fideicomiso.

- (n) Para efectos de identificación, "EL FIDUCIARIO" asigna al presente contrato de fideicomiso el número (*****) y ha acordado con los Fideicomitentes denominarlo, para efectos de identificación administrativa como "Productividad Empresarial" por lo que cualquier comunicado o instrucción que le dirijan los "FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS" al "FIDUCIARIO" siempre deberá hacer referencia al número antes citado.

V. Declaran los Fideicomitentes y el Fiduciario (conjuntamente las "Partes") bajo protesta de decir verdad, que la celebración de este contrato constituye una obligación legal, válida y su cumplimiento será exigible en su contra, por lo que la suscripción de este es la realización de las operaciones aquí previstas:

- a) No violan lo establecido en ninguna disposición legal, derechos de terceros, ni lo establecido en resolución judicial, administrativa, laudo, sentencia, permiso o decreto alguno.
- b) No constituye incumplimiento de cualesquiera obligaciones asumidas por alguna de las Partes con anterioridad a la fecha de firma de este contrato, o de las garantías otorgadas por ellas, en cualquier acto jurídico del cual sean parte o por el cual estén obligadas.
- c) No da lugar a que se hagan de plazo vencido y exigibles anticipadamente cualesquiera obligaciones asumidas por las Partes, en forma tal que dicha exigibilidad pudiera tener un efecto adverso a lo convenido en este contrato.

Ahora bien, para dar contexto histórico social respecto al "Objeto" cuya finalidad del presente "Fideicomiso" a los "Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes, Fideicomisarios en Primer Lugar Beneficiarios" se exponen los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Del contrato de Alianza Estratégica. Que el "FIDEICOMITENTE "A" ("") y el "FIDEICOMITENTE "C" ("")", tienen celebrado un Contrato de Alianza Estratégica de carácter indefinido. En virtud de dicho instrumento, ambas partes acordaron establecer una sinergia operativa en la cual el "FIDEICOMITENTE "C" ("")", reconoce el valor estratégico del esquema de productividad implementado en México y se obliga a apoyar financieramente dicho esquema. Para tal efecto, "FIDEICOMITENTE "C" ("")", destinará de manera periódica los recursos económicos o "fondeo" necesario, con el fin exclusivo de cubrir el pago de los incentivos laborales a los trabajadores que contribuyan a la productividad de la empresa.

SEGUNDO. Del Programa Especial de Productividad y Competitividad Empresarial (PEPCE). Que, para materializar la entrega de los incentivos mencionados en el antecedente que precede y en estricto apego a lo dispuesto por los artículos 153-A, 153-I y 153-J, fracción IX, de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el FIDEICOMITENTE "A", de común acuerdo con su Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, tiene implementado un Programa Especial de Productividad y Competitividad Empresarial (en lo sucesivo, el "PEPCE"). Dicho programa se encuentra debidamente notificado y depositado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) bajo el número de folio "".

TERCERO. De la Administración del Programa. Que, para garantizar la correcta separación de responsabilidades legales, la imparcialidad y la transparencia financiera establecidas en la Alianza Estratégica, la evaluación, administración y dictaminación del cumplimiento del PEPCE recae en un tercero imparcial y especializado, figura que en este acto asume el FIDEICOMITENTE "B" (""). Esta entidad es la encargada de validar el grado de contribución de los trabajadores a la productividad de la empresa y emitir las instrucciones de dispersión de los recursos fondeados.

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

CUARTO. De la necesidad y del propósito del Programa. Que, derivado de la Alianza Estratégica Internacional y la operatividad del PEPCE, resulta estrictamente necesario constituir el presente Fideicomiso Irrevocable de Garantía y Fuente de Pago. El propósito de este vehículo fiduciario es recibir en el "Fondo Provisorio" los recursos líquidos en dólares o moneda nacional fondeados por **"FIDEICOMITENTE "C" ("")**, para garantizar su correcta protección, administración y dispersión a favor de los trabajadores (Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes) que cumplan con las métricas de productividad, actuando el FIDUCIARIO en todo momento bajo las cartas de instrucción precisas emitidas por el **"FIDEICOMITENTE B"**.

Habiendo hecho una narración de los antecedentes, de común acuerdo, las "Partes" al haber negociado, estipulan y convienen las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. De la constitución del Fideicomiso Maestro en Garantía con derecho de Reversión.

En este acto, el **"Fideicomitente A"**, el **"Fideicomitente B"** y el **"Fideicomitente C"** constituyen un **"Fideicomiso Maestro en Garantía y Fuente de Pago con Derecho a Reversión"**, transmitiendo y afectando al mismo en la siguiente forma y términos:

1. **Aportación del Fideicomitente "A":** Aporta la **"Aportación Inicial"** en efectivo para la apertura de las cuentas fiduciarias y, de manera periódica y sucesiva, afectará al **"Patrimonio Fideicomitado"** (dentro del "Fondo Provisorio").
2. **Aportación Técnica del Fideicomitente "B":** El **"Fideicomitente B"** reconoce que no aporta bienes tangibles o intangibles susceptibles de embargo o valuación comercial, sino que aporta su capacidad técnica, operativa y de gestión, así como la documentación soporte que acredita la supervisión e implementación del "PEPCE" (Folio""), asumiendo el rol irrenunciable de actuar como tercero imparcial, administrador, instructor y verificador del Programa.
3. **Aportación del Fideicomitente "C":** Aporta las **"Aportaciones periódicas"** es decir los recursos líquidos y los derechos de fondeo provenientes del extranjero derivados del Contrato de Alianza Estratégica celebrado con **Fideicomitente "A"**. Dichos recursos líquidos servirán única y exclusivamente para garantizar y fondear las Obligaciones de Pago resultantes del presente Fideicomiso en favor de los **"Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes"**.

En virtud de lo anterior, el **"Fideicomitente A"**, el **"Fideicomitente B"** y el **"Fideicomitente C"** designan al **"Fiduciario"**, quien a su vez acepta fungir bajo dicho carácter, en los términos de los artículos 381, 395 y 396 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC), obligándose a desempeñar su cargo de manera fiel y leal conforme a las condiciones previstas en el presente instrumento.

Derivado de lo anterior, el **"Patrimonio Fideicomitado"** garantizará todas aquellas obligaciones contenidas en el **"PEPCE"** y que sean dictaminadas, aprobadas e instruidas mediante Carta de Instrucción por el **"Fideicomitente B"** hacia el **"Fiduciario"**, quien deberá ejecutar todos los actos tendientes a cumplir con el fin de pago del Fideicomiso.

Para efectos internos y de operatividad, el presente **"Contrato"** será identificado bajo el Folio número ***** y conocido administrativamente como **"FIDEICOMISO PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL"**. En todos los actos u operaciones bancarias en los que se haga referencia al presente Fideicomiso, deberá señalarse dicho identificador.

Del Derecho a Reversión y Transparencia Fiscal: Las **"PARTES"** acuerdan que, sujeto a los términos y condiciones previstos más adelante, se reservan el derecho a la reversión del patrimonio. Por lo tanto, si

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

los Fideicomisarios Adherentes no llegasen a devengar los incentivos de productividad, el “Fideicomitente A” (y/o el Fideicomisario en Segundo Lugar) tendrán el derecho de readquirir los remanentes de las aportaciones transmitidas al **“Patrimonio Fideicomitado”**. En consecuencia, para efectos fiscales, estas transmisiones al fideicomiso no se considerarán como enajenaciones, en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 14, fracción V, del Código Fiscal de la Federación.

De la Operatividad de Dispersión: En este acto, el **“Fideicomitente A”** suscribe una instrucción permanente para que el **“Fideicomitente B”** si este llegase a constituirse e integrarse) sea el ente exclusivo encargado de velar por la correcta implementación del **“PEPCE”**. El **“Fideicomitente B”** será el único facultado para girar las instrucciones precisas al **“Fiduciario”** para el reconocimiento de los derechos, la determinación de los **“Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes”** y la dispersión de los recursos líquidos correspondientes.

SEGUNDA. De las partes del fideicomiso.

Las partes que conforman y tienen personalidad jurídica reconocida en el presente **“Fideicomiso”** son:

1. **Fideicomitente “A”:** “” quien comparece como titular del registro patronal, implementador del programa de productividad y conducto para la adhesión de los recursos fondeados mediante la Alianza Estratégica internacional.
2. **Fideicomitente “B”:** “” quien interviene exclusivamente como tercero imparcial, administrador, instructor y verificador del Programa Especial de Productividad y Competitividad Empresarial (PEPCE).
3. **“Fideicomitente C”:** “” quien comparece como obligado fondeador de recursos en virtud del contrato de Alianza Estratégica internacional.
4. **Fiduciario y Depositario:** **“HRH 2022”, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.**, quien recibe la titularidad fiduciaria de los recursos líquidos para garantizar su resguardo y dispersión.
5. **Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes:** Serán todas y cada una de las personas físicas trabajadoras dadas de alta en el registro patronal del **“Fideicomitente A”** con calidad de activos, y que cumplan con los requisitos de contribución a la productividad definidos dentro del **“PEPCE”** para acreditar la adquisición de los derechos económicos derivados del presente **“Fideicomiso”**. En ese sentido, se entiende que el derecho al beneficio económico no es automático ni salarial, sino que se determinará caso por caso conforme a las Cartas de Instrucción que emita el **“Fideicomitente B”**.
6. **Fideicomisarios en Primer Lugar Sustitutos:** Serán las personas designadas libremente por los **“Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes”** para que adquieran dicho carácter única y exclusivamente en caso de que se presente el fallecimiento, declaración judicial de ausencia o presunción de muerte del trabajador titular, previa comprobación legal frente al **“Fiduciario”**.
7. **Fideicomisario en Segundo Lugar (Derecho a Reversión):** “”, quien tendrá el derecho a la reversión y restitución de los recursos líquidos remanentes del "Fondo Provisorio", en caso de que los trabajadores no cumplan con las métricas de productividad del PEPCE y no devenguen los incentivos fondeados, evitando así que el Fiduciario retenga fondos sin destino.

TERCERA. Del Patrimonio del fideicomiso.

Quedan afectos a la realización de los fines de este **“Fideicomiso”** y constituyen el **“Patrimonio Fideicomitado”**:

1. La **“Aportación Inicial”** en dinero entregada por el **“Fideicomitente A”** para la apertura y habilitación de las Cuentas Fiduciarias.
2. Los recursos líquidos en moneda nacional o dólares de los Estados Unidos de América que, de manera periódica, ingresen a las cuentas fiduciarias, derivados única y exclusivamente del fondeo

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

transfronterizo establecido en el Contrato de Alianza Estratégica celebrado entre "Fideicomitente C" y el "Fideicomitente A".

3. Los rendimientos financieros que, en su caso, se generen por la inversión o mantenimiento de los recursos líquidos en el Fideicomiso.

De la naturaleza de las aportaciones y delimitación del Fideicomitente "B": Las "PARTES" reconocen y aceptan expresamente que el "Fideicomitente B" no realizará aportaciones económicas, ni en dinero ni en especie, al Patrimonio Fideicomitado, limitando su participación exclusivamente a la aportación técnica, administrativa e instruccional para el cumplimiento del "PEPCE". Por lo tanto, los recursos líquidos del "Fondo Provisorio" constituirán la totalidad del patrimonio destinado para garantizar las Obligaciones de Pago a favor de los trabajadores.

Del Inventario Fiduciario: De conformidad con lo previsto por la sección 5.1 (cinco punto uno) de la Circular "1/2005" emitida por el Banco de México, los "Fideicomitentes" acuerdan y reconocen que lo establecido en la presente Cláusula hará las veces de inventario inicial del "Fideicomiso" respecto de los recursos que lo integran, y la suscripción del presente instrumento hará las veces de acuse de recibo del mismo. Asimismo, reconocen que dicho inventario será dinámico y se modificará de tiempo en tiempo conforme ingresen los flujos transfronterizos y se dispersen los recursos líquidos a favor de los "Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes" que hayan cumplido los indicadores de productividad instruidos por el "Fideicomitente B".

CUARTA. De la Aceptación del Cargo como "Fiduciario"

El "Fiduciario", por conducto de su "Delegado Fiduciario", acepta el cargo aquí conferido por el "Fideicomitente A", el "Fideicomitente B" y el "Fideicomitente C" en sus respectivas calidades, protestando su fiel y leal desempeño para el cumplimiento de los fines del presente instrumento.

Consecuentemente, el "Fiduciario" otorga por medio del presente "Fideicomiso", única y exclusivamente a favor del "Fideicomitente A", el recibo más amplio que en derecho proceda con motivo de la entrega de la "Aportación Inicial" en numerario destinada para la habilitación de las Cuentas Fiduciarias.

QUINTA. Del Depositario.

Para efectos del presente "Contrato" y en estricto apego a lo previsto en la legislación aplicable, el "Fiduciario" es la única entidad que tiene y mantendrá la titularidad y posesión originaria del "Patrimonio Fideicomitado". El "Fiduciario" conservará y administrará dichos recursos única y exclusivamente para el exacto cumplimiento de los fines del presente "Fideicomiso".

Por tanto, en este Acto, única y exclusivamente el "Fiduciario" es designado como el "Depositario" legal y material de los recursos fondeados que ingresen y se mantengan en el "Fondo Provisorio".

Las "PARTES" convienen y ratifican expresamente que el "Fideicomitente B" queda excluido de cualquier figura de depositaria, intermediación financiera, resguardo o manejo material de los fondos, limitando su intervención estrictamente a su carácter de ente instruccional, verificador y dictaminador del "PEPCE".

SEXTA. De los fines del fideicomiso.

El objetivo principal del presente "Fideicomiso" es servir como vehículo transparente de garantía y fuente de pago para el cumplimiento del Contrato de Alianza Estratégica celebrado entre el "Fideicomitente A" y el "Fideicomitente C", fondeando el pago de los incentivos derivados del "PEPCE".

En consecuencia, los fines específicos encomendados al "Fiduciario" son, única y exclusivamente, los siguientes:

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

1. Recepción y resguardo: Recibir, mantener y administrar en el **"Fondo Provisorio"** los recursos líquidos, en dólares de los Estados Unidos de América o moneda nacional, derivados del fondeo internacional aportado para el cumplimiento del **"PEPCE"**.
2. Dispersión y pago: Entregar a los **"Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes"** (los trabajadores), utilizando cualquier medio de pago electrónico o bancario habilitado, las cantidades exactas de dinero que el **"Fideicomitente B"** le instruya formalmente por escrito mediante **"Cartas de Instrucción"**.
3. Identificación: Reconocer e individualizar a los **"Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes"** y a los **"Fideicomisarios en Primer Lugar Sustitutos"** estrictamente conforme a las listas de dispersión y dictámenes de cumplimiento de productividad que le sean remitidos por el **"Fideicomitente B"**.
4. Reversión de remanentes: En caso de existir recursos líquidos remanentes en el **"Fondo Provisorio"**, y siempre que no existan obligaciones de pago pendientes dictaminadas a favor de los trabajadores, el Fiduciario deberá devolver dichos fondos al **"Fideicomisario en Segundo Lugar"** (con derecho a reversión), previa instrucción del **"Fideicomitente B"**.
5. Defensa del patrimonio: Ejecutar los actos jurídicos necesarios para la defensa y protección del Patrimonio Fideicomitado, de conformidad con lo pactado en el presente instrumento.
6. Delimitación de responsabilidad fiduciaria: Queda expresamente convenido que el **"Fiduciario"** no tendrá la obligación de auditar, calificar o verificar materialmente en el Centro de Trabajo el cumplimiento de las métricas de productividad. Su función se limita al estricto acatamiento de las instrucciones de pago recibidas del **"Fideicomitente B"**, quien asume la responsabilidad total sobre la legalidad y veracidad de la evaluación del **"PEPCE"**.
7. Que el **"Fiduciario"** garantice en todo momento durante la Vigencia del **"Fideicomiso"** el fondo Provisorio que nunca sea menor al monto de los límites mínimos expuestos en el presente **"Contrato"**.
8. Que el Fiduciario separe de su contabilidad el **"Patrimonio Fideicomitado"** y **"Fondo Provisorio"** las cuales son **"Cuentas Fiduciarias"** constituidas solamente para cumplir con los fines del presente **"Contrato"**.
9. La realización de cualquier otra actividad análoga que tenga relación con el cumplimiento de los fines del Fideicomiso.

SÉPTIMA. De los derechos de fondeo y recursos líquidos.

"LAS PARTES" acuerdan y reconocen que la garantía central del presente Fideicomiso no consiste en un activo intangible sujeto a valuación pericial, sino que el cumplimiento de las **"Obligaciones Garantizadas"** en favor de los **"Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes"** estará respaldado íntegramente por los flujos de efectivo y los recursos líquidos derivados del fondeo internacional pactado en el Contrato de Alianza Estratégica celebrado entre el **"Fideicomitente A"** y el **"Fideicomitente C"**.

Con sujeción en los artículos 384 y 386 de la **"LGTOC"**, la titularidad patrimonial para garantizar los fines del Fideicomiso se materializa mediante la aportación efectiva de los recursos económicos destinados exclusivamente a cubrir el Programa Especial de Productividad y Competitividad Empresarial (PEPCE).

De la operación del fondo provisorio: **"LAS PARTES"** establecen que el **"Fondo Provisorio"** estará a cargo de una cuenta concentradora fiduciaria (Cuenta Receptora) habilitada por el **"Fiduciario"**. En dicha cuenta ingresarán de manera directa los recursos líquidos (en dólares de los Estados Unidos de América o moneda nacional) provenientes de "", con el objetivo de separar patrimonialmente los recursos y dotar de transparencia financiera a la operación internacional. Las Partes reconocen que el **"Fideicomitente B"** no actúa como comisionista mercantil, sino como la entidad administradora, supervisora e imparcial del Programa.

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

Una vez que los recursos líquidos se encuentren en poder del **"Fiduciario"** dentro del **"Fondo Provisorio"**, este último realizará la dispersión de los incentivos actuando única, estricta y exclusivamente conforme a las **"Cartas de Instrucción"** dictaminadas y emitidas por el **"Fideicomitente B"**.

OCTAVA. De las operaciones permitidas en el Fondo Provisorio.

"LAS PARTES" acuerdan y reconocen que el presente **"Contrato"** es estrictamente un Fideicomiso en Garantía y Fuente de Pago. Por consiguiente, con el fin de proteger el **"Patrimonio Fideicomitado"** y dar cabal cumplimiento a las disposiciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), las operaciones permitidas dentro del **"Fondo Provisorio"** se limitarán exclusiva e irrevocablemente a las siguientes:

1. **Recepción y conversión:** La recepción de los recursos líquidos provenientes del fondeo internacional de **"Fideicomitente C"** y, en su caso, las operaciones cambiarias estrictamente necesarias para la conversión de divisas a moneda nacional, ejecutadas por el **"Fiduciario"** a través de instituciones del sistema financiero autorizadas.
2. **Dispersión directa:** La transferencia electrónica y dispersión directa de los incentivos económicos hacia las cuentas bancarias individualizadas de los **"Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes"** (los trabajadores).
3. **Devolución de Remanentes:** La transferencia de los recursos remanentes hacia la cuenta de origen del Fideicomisario en Segundo Lugar, en ejercicio del derecho de reversión.
4. **Prohibición de operaciones con terceros:** Queda estrictamente prohibido para el **"Fiduciario"** celebrar operaciones de inversión de riesgo, especulativas, o transferir recursos del **"Fondo Provisorio"** a favor de proveedores, acreedores o terceros distintos a los trabajadores individualizados. Toda **"Carta de Instrucción"** emitida por el **"Fideicomitente B"** deberá corresponder única y exclusivamente al pago de incentivos avalados por el dictamen de contribución a la elevación de la productividad del **"PEPCE"**.

NOVENA. De la Integración del Fondo Provisorio y la Individualización de los Fideicomisarios Adherentes.

I. De la integración directa de recursos: **"LAS PARTES"** acuerdan y ratifican que el **"Fondo Provisorio"** aglomerará única y exclusivamente los recursos líquidos derivados del fondeo directo pactado en el Contrato de Alianza Estratégica celebrado entre el **"Fideicomitente A"** y el **"Fideicomitente C"**.

Queda estrictamente establecido que el **"Fideicomitente B"** (""") no recibe, no triangula, ni aporta recursos líquidos al **"Fondo Provisorio"**, limitando su actuación exclusivamente a la calificación técnica y normativa del **"PEPCE"**.

II. De la individualización e identificación (PLD): En virtud de que el **"Fideicomitente B"** es el ente imparcial encargado de velar por la correcta aplicación del **"PEPCE"**, este tendrá la responsabilidad de cerciorarse de que el **"Fideicomitente A"** integre y resguarde los expedientes laborales que permitan la debida identificación de los **"Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes"** (los trabajadores).

Para efectos de que el **"Fiduciario"** (la SOFOM) pueda realizar la dispersión directa de los recursos y dar cabal cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, toda **"Carta de Instrucción"** que emita el **"Fideicomitente B"** para ordenar pagos, deberá acompañarse invariablemente de una lista de dispersión que contenga, por lo menos, los siguientes datos de cada trabajador beneficiado:

1. Nombre completo sin abreviaturas.
2. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave.
3. Clave Única de Registro de Población (CURP).

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

4. Número de cuenta bancaria estandarizada (CLABE) a nombre estrictamente del trabajador, en la cual se depositará el incentivo económico.

El "Fiduciario" tendrá en todo momento la facultad de solicitar al "Fideicomitente A" copias de los expedientes de identificación (identificación oficial, comprobante de domicilio, etc.) de cualquier "Fideicomisario Adherente" en caso de que sus manuales de cumplimiento normativo o alguna autoridad financiera así lo requieran.

DÉCIMA. De los umbrales transaccionales y límites de operación del Fondo Provisorio.

En estricto apego a las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple y a los manuales de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) del "Fiduciario", "LAS PARTES" acuerdan establecer los límites mínimos y máximos permitidos para la captación y operación de recursos líquidos dentro del "Fondo Provisorio" durante un ejercicio fiscal.

A continuación, se establecen los umbrales operativos aplicables al presente instrumento:

Límites mínimos	Límites Máximos
\$50,000.00 (Cincuenta Mil pesos, Moneda Nacional)	\$500,000,000.00 (Quinientos Millones de pesos Moneda Nacional)

En caso de que el fondeo derivado del Contrato de Alianza Estratégica requiera superar el límite máximo anual aquí establecido para fondear el "PEPCE", el "Fideicomitente A" deberá notificar al "Fiduciario" con anticipación para que este último realice la debida actualización de su perfil transaccional y matriz de riesgo, previo a la recepción de los fondos internacionales.

DÉCIMA PRIMERA. De los honorarios fiduciarios por implementación y anualidad.

"LAS PARTES" acuerdan que, por el estudio, estructuración, aceptación del cargo y habilitación del presente instrumento, el "Fiduciario" tendrá derecho a cobrar al "Fideicomitente A" ("") una contraprestación en concepto de Honorarios por Implementación, equivalente a la cantidad pactada internamente e indicada en el Glosario de este instrumento, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente. Dichos honorarios podrán ser cobrados con cargo a la "Aportación Inicial" entregada para la apertura de cuentas.

Asimismo, por la administración y mantenimiento de las Cuentas Fiduciarias (Fondo Provisorio), el "Fideicomitente A" se obliga a pagar al "Fiduciario" unos Honorarios por Anualidad durante toda la vigencia del presente "Fideicomiso". Dicha anualidad será pagadera por periodos adelantados y su monto se actualizará anualmente aplicando el factor que resulte del incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Banco de México.

El "Fiduciario" deberá notificar al "Fideicomitente A" la actualización del monto de la anualidad con un mínimo de 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha de su aniversario o renovación.

Tratamiento Fiscal de los Honorarios: El "Fiduciario" emitirá y entregará directamente al "Fideicomitente A" el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente por el cobro de cualquier honorario fiduciario, desglosando los impuestos aplicables. Queda estrictamente establecido que el "Fideicomitente B" ("") queda liberado de cualquier obligación de pago de honorarios fiduciarios, y que los recursos internacionales enviados por "Fideicomitente C" para el pago de incentivos laborales no podrán ser retenidos ni afectados para el cobro de honorarios, salvaguardando su destino exclusivo.

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

DÉCIMA SEGUNDA. De las aportaciones adicionales al patrimonio fideicomitado.

En virtud de la naturaleza transfronteriza y líquida del presente **“Fideicomiso”**, el **“Fideicomitente A”** podrá adherir al **“Patrimonio Fideicomitado”** recursos adicionales de manera periódica, siempre y cuando se cumplan estricta e irrevocablemente las siguientes condiciones:

1. **Naturaleza de las Aportaciones:** Las aportaciones adicionales consistirán única y exclusivamente en recursos líquidos (en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional) derivados del fondeo pactado en el Contrato de Alianza Estratégica celebrado con **“Fideicomitente A”**.
2. **Prohibición de Activos Físicos:** Queda estrictamente prohibida la aportación, transmisión o adhesión al Patrimonio Fideicomitado de bienes inmuebles, bienes muebles, derechos de cobro ajenos a la Alianza Estratégica, o cualquier otro activo físico o intangible que requiera valuación pericial o formalización ante Notario Público.
3. **Notificación Operativa:** Para que el **“Fideicomitente A”** pueda realizar las transferencias de recursos líquidos adicionales, bastará con notificar al **“Fiduciario”** y realizar el depósito correspondiente en el "Fondo Provisorio" (Cuentas Receptoras), sujetándose a los umbrales transaccionales máximos pactados en la Cláusula Décima de este instrumento para efectos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

“LAS PARTES” reconocen que el **“Fideicomitente B”** (“”) no tendrá injerencia ni responsabilidad en la validación, recepción o calificación de los recursos financieros que ingresen, limitando su actuar exclusivamente a la instrucción de dispersión de los mismos conforme al cumplimiento del "PEPCE".

DÉCIMA TERCERA. Del Fondeo Transfronterizo y Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

1. **Origen lícito y justificación comercial:** En estricto cumplimiento a las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple. El Fideicomitente A" declara y garantiza que la totalidad de los recursos líquidos (en dólares de los Estados Unidos de América o moneda nacional) que ingresen al "Fondo Provisorio" provienen de fuentes lícitas.

Dichos recursos derivan del cumplimiento de las aportaciones pactadas en el Contrato de Alianza Estratégica celebrado entre el Fideicomitente "A" y el Fideicomitente "C", y están destinados exclusiva e irrevocablemente a financiar el pago de incentivos laborales fundamentados en el "PEPCE".

2. **Recepción de divisas y materialidad:** El "Fiduciario" queda expresamente facultado para recibir transferencias internacionales directamente desde las cuentas corporativas de **“Fideicomitente C”** hacia las cuentas fiduciarias concentradoras. Para estos efectos, el "Fideicomitente A" proporcionará al "Fiduciario" una copia del Contrato de Alianza Estratégica, el cual servirá como soporte documental suficiente (Materialidad) para acreditar ante cualquier banco nacional o autoridad reguladora el origen legal, la trazabilidad y la justificación de negocios del flujo de capital internacional.

DÉCIMA CUARTA. De la implementación del PEPCE y delimitación de responsabilidades operativas en el Centro de Trabajo.

“LAS PARTES” reconocen que la obligación de promover políticas, criterios y procedimientos para adecuar las condiciones materiales, organizativas, tecnológicas y financieras del **“Centro de Trabajo”**

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

recae única, estricta y exclusivamente en el **"Fideicomitente A"** ("") y su Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, en apego a lo dispuesto por el artículo 153-I de la Ley Federal del Trabajo.

En virtud de lo anterior, queda expresamente convenido que el **"Fideicomitente B"** ("") no tiene injerencia, subordinación, ni responsabilidad material u operativa alguna dentro de las instalaciones del **"Fideicomitente A"**, limitando su actuación como tercero imparcial a la exclusiva evaluación, calificación y dictaminación de los parámetros de medición plasmados en el "PEPCE" para instruir la dispersión de los incentivos.

Asimismo, las "PARTES" liberan expresa e irrevocablemente al **"Fiduciario"** de cualquier obligación, deber o responsabilidad relacionada con la supervisión, auditoría o verificación del estado físico, laboral, de seguridad o normativo del "Centro de Trabajo", limitándose su actuación a la ejecución financiera de las **"Cartas de Instrucción"**.

DÉCIMA QUINTA. De la integración de expedientes de identificación (PLD) y liberación de responsabilidades.

"LAS PARTES" reconocen y aceptan que la obligación absoluta y exclusiva de recabar, integrar, custodiar y actualizar los expedientes de identificación (Know Your Customer / PLD) de los **"Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes"** recae en su patrón, el **"Fiduciario"** de acuerdo a lo establecido en los ordenamientos correspondientes.

En virtud de lo anterior, queda expresamente convenido que:

Liberación del Fideicomitente "A": El **"Fideicomitente A"** ("") queda relevado de cualquier obligación, responsabilidad o facultad de auditoría sobre la integración de los expedientes personales, fiscales o de identidad de los trabajadores al ser una obligación y responsabilidad exclusiva entre el **"Fiduciario"** y estos.

Liberación del Fideicomitente "B": El **"Fideicomitente B"** ("") queda relevado de cualquier obligación, responsabilidad o facultad de auditoría sobre la integración de los expedientes personales, fiscales o de identidad de los trabajadores del "Fideicomitente A", limitándose estrictamente a la validación de las métricas de productividad.

Cumplimiento PLD del Fiduciario: Para el debido cumplimiento de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, el **"Fiduciario"** se apoyará de buena fe en las Listas de Dispersión (con Nombre, RFC, CURP y CLABE) emitidas por los beneficiarios.

Requerimientos de autoridad: Única y exclusivamente en caso de que las autoridades financieras, fiscales o judiciales requieran el expediente completo de algún beneficiario específico, el **"Fiduciario"** lo solicitará formalmente al **"Fideicomitente A"**, quien se obliga a entregarlo en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles, asumiendo total responsabilidad legal frente a cualquier autoridad por la veracidad, integridad y resguardo de la información proporcionada.

DÉCIMA SEXTA. De la Dispersión de recursos en beneficio de los "Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes".

Previo a la dispersión de los recursos líquidos del "Fondo Provisorio" en favor de los **"Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes"** (los trabajadores), el **"Fideicomitente B"** deberá emitir una "Carta de Instrucción" dirigida al **"Fiduciario"**, la cual deberá estar sustentada invariablemente en la validación de los siguientes requisitos derivados del "PEPCE":

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

Dictamen o Reporte de Cumplimiento de objetivos colectivos y/o individuales alcanzados, emitido por la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento del **"Fideicomitante A"**.

Validación y certificación técnica del grado de contribución a la elevación de la productividad en la empresa, expedida por el **"Fideicomitante B"** en su calidad de Administradora del Programa.

Cualquier otro requisito normativo que el **"Fideicomitante B"** determine necesario para acreditar fehacientemente que la dispersión obedece a un incentivo de productividad al amparo del artículo 153-J de la Ley Federal del Trabajo.

Mecánica de Dispersión: Una vez que el **"Fiduciario"** reciba la "Carta de Instrucción" formal acompañada de la "Lista de Dispersión" (conforme a los requisitos de la Cláusula Novena) debidamente validada por el **"Fideicomitante B"**, este procederá a realizar la transferencia de los recursos líquidos de manera directa e individualizada a las cuentas bancarias personales (CLABE) registradas a nombre de cada uno de los **"Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes"**.

Queda expresa e irrevocablemente establecido que la dispersión de recursos no podrá realizarse en favor de cuentas de terceros, intermediarios o cuentas globales ajenas a los trabajadores beneficiarios dictaminados.

DÉCIMA SÉPTIMA. De los remanentes y el ejercicio del derecho de reversión.

"LAS PARTES" acuerdan que, en caso de que los recursos líquidos fondeados en el "Fondo Provisorio" excedan los derechos económicos devengados por los **"Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes"** conforme a las métricas del "PEPCE", se aplicarán de manera estricta las siguientes reglas para el tratamiento de los remanentes y el ejercicio del derecho de reversión:

Reconocimiento de flujo directo: Se reitera y ratifica que los recursos en el "Fondo Provisorio" provienen directamente del fondeo pactado en la Alianza Estratégica, por lo que el **"Fideicomitante B"** ("") en ningún momento recibe, retiene, triangula ni aporta recursos al Fideicomiso.

Cálculo de remanentes: Si al finalizar el periodo de evaluación mensual dictaminado por el **"Fideicomitante B"** y la Comisión Mixta, el monto existente en el "Fondo Provisorio" resulta superior a los incentivos ganados por los trabajadores (ya sea por no alcanzar las métricas de productividad, por terminación de la relación laboral, o por pérdida de sus derechos), dichos fondos excedentes adquirirán la calidad de "Remanentes".

Ejecución del derecho de reversión: El **"Fideicomitante B"** será el único facultado para emitir una "Carta de Instrucción" notificando al **"Fiduciario"** la existencia de los Remanentes. Una vez recibida dicha instrucción, el **"Fiduciario"** procederá invariablemente a transferir el saldo remanente a la cuenta de origen del **"Fideicomisario en Segundo Lugar"** (""), ejerciendo y consumando así el derecho de reversión patrimonial.

Prohibición de instrucciones directas: Queda expresamente convenido que el **"Fideicomitante A"** carece de facultades para instruir de manera unilateral al **"Fiduciario"** sobre el destino, movimiento o reversión de los fondos, salvaguardando así la imparcialidad del esquema y la administración exclusiva del "PEPCE" por parte del **"Fideicomitante B"**.

DÉCIMA OCTAVA. De la delimitación de los derechos de los "Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes".

Los **"Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes"** no tendrán más derecho sobre el **"Patrimonio Fideicomitado"** o el "Fondo Provisorio" que el cobro exacto de las cantidades líquidas que expresamente

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

les sean reconocidas y dictaminadas a su favor mediante las **"Cartas de Instrucción"** emitidas por el **"Fideicomitente B"** en estricto cumplimiento del **"PEPCE"**.

En consecuencia, los Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes solo podrán hacer valer sus derechos de cobro ante el **"Fiduciario"** por conducto y previa validación formal del **"Fideicomitente B"**.

De la Pérdida de Derechos: En caso de que cualquier trabajador termine su relación laboral con el **"Fideicomitente A"** por cualquier causa, incumpla las métricas de productividad, o por cualquier otro motivo normativo pierda el derecho a devengar el incentivo, este no tendrá acción legal ni derecho alguno para reclamar frente al **"Fiduciario"** pagos proporcionales, indemnizaciones o retenciones sobre el **"Fondo Provisorio"**.

En estos supuestos, queda expresamente convenido que la porción de los recursos líquidos no devengados o excedentes adquirirá inmediatamente la calidad de **"Remanente"** y quedará sujeta al proceso de Reversión a favor del **"Fideicomisario en Segundo Lugar"**, sujetándose estricta y exclusivamente a las reglas de cálculo y devolución establecidas en la Cláusula Décima Sexta del presente instrumento, liberando al Fiduciario de llevar registros individuales de aportación previos a la dispersión.

DÉCIMA NOVENA. De la modalidad maestra y la dinámica de los Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes.

Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 383 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, **"LAS PARTES"** acuerdan que la designación, orden, prelación y adhesión de los **"Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes"** (los trabajadores) será dinámica y sucesiva, recayendo dicha facultad de designación única y exclusivamente en el **"Fideicomitente B"** mediante la emisión mensual de las **"Cartas de Instrucción"** y **"Listas de Dispersión"**, derivado de la evaluación estricta del **"PEPCE"**.

En consecuencia, para salvaguardar la imparcialidad del programa de productividad y la naturaleza del presente vehículo, queda expresamente convenido que el **"Fideicomitente A"** (la Empresa) carece de facultades para designar unilateral o discrecionalmente a los fideicomisarios beneficiarios frente al **"Fiduciario"**.

De la liberación operativa del fiduciario y extinción de derechos: Para garantizar la viabilidad operativa de esta modalidad maestra, el **"Fiduciario"** queda liberado de llevar controles internos, históricos o registros de prelación individuales previos a la recepción de las **"Listas de Dispersión"**. Los derechos de los Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes se entenderán vigentes únicamente respecto del monto exacto dictaminado a su favor en el periodo correspondiente. Una vez que el **"Fiduciario"** haya ejecutado la transferencia de los recursos líquidos correspondientes a un trabajador, se extinguirá cualquier derecho de cobro de dicho Fideicomisario respecto de ese periodo, dejando a salvo el **"Fondo Provisorio"** para futuras dispersiones instruidas por el **"Fideicomitente B"** o para el ejercicio del Derecho de Reversión a favor del Fideicomisario en Segundo Lugar.

VIGÉSIMA. Del reconocimiento y pago a "Fideicomisarios en Primer Lugar Sustitutos"

"LAS PARTES" acuerdan que, en caso de fallecimiento, declaración judicial de ausencia o presunción de muerte de un **"Fideicomisario en Primer Lugar Adherente"** (el trabajador), los beneficios derivados del presente **"Fideicomiso"** se limitarán estricta y exclusivamente a las cantidades líquidas que el trabajador hubiese devengado y que ya estuvieran dictaminadas a su favor mediante una **"Carta de Instrucción"** vigente, pero que hubiesen quedado pendientes de dispersión al momento del suceso.

Para proceder con el pago a los **"Fideicomisarios en Primer Lugar Sustitutos"** (los beneficiarios del trabajador), se aplicarán invariablemente las siguientes reglas:

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

1. **Designación de origen:** Se entenderán como Sustitutos a aquellas personas que el trabajador haya designado formalmente en su expediente laboral frente al **"Fideicomitente A"** (la Empresa), de conformidad con la Ley Federal del Trabajo.
2. **Liberación de Investigación para el Fiduciario:** Queda expresamente convenido que el **"Fiduciario"** no tendrá la obligación de investigar, solicitar actas de defunción, validar resoluciones judiciales, ni desahogar controversias entre posibles herederos.
3. **Mecánica de Pago por Instrucción:** El **"Fideicomitente B"**, tras recibir la notificación y soporte documental por parte del **"Fideicomitente A"**, será el único facultado para emitir una "Carta de Instrucción" dirigida al **"Fiduciario"**. Dicha carta deberá contener el nombre del o los Sustitutos, el porcentaje aplicable a cada uno (en caso de pluralidad), y las cuentas bancarias (CLABE) correspondientes para realizar la transferencia.
4. En caso de que el trabajador fallecido o ausente no contara con incentivos de productividad devengados y dictaminados pendientes de pago, no existirá derecho de cobro alguno para los Sustitutos, entendiéndose cualquier fondo no devengado como un Remanente sujeto a la Cláusula Décima Sexta.

VIGÉSIMA PRIMERA. Del plazo, vigencia y terminación anticipada del fideicomiso.

El presente **"Fideicomiso"** entrará en vigor a partir de la fecha de su firma. Al ser un vehículo de garantía y fuente de pago, su vigencia estará estrictamente sujeta y condicionada a la duración y existencia simultánea del "Contrato de Alianza Estratégica" celebrado entre **"Fideicomitente C"** y el **"Fideicomitente A"**, así como a la vigencia del **"PEPCE"**.

No obstante lo anterior, en estricto apego a lo dispuesto por la fracción III del artículo 394 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, **"LAS PARTES"** acuerdan que la duración máxima del presente instrumento no excederá de 50 (cincuenta) años contados a partir de su fecha de firma.

De la Terminación Anticipada y Extinción: En caso de que el **"PEPCE"** sea suspendido o cancelado, o que el "Contrato de Alianza Estratégica" se dé por terminado por cualquiera de sus partes, el **"Fideicomitente A"** o el **"Fideicomitente B"** notificarán formalmente de dicho evento al **"Fiduciario"**.

A partir de la recepción de dicha notificación, el Fideicomiso entrará inmediatamente en fase de liquidación y extinción. Consecuentemente, el **"Fiduciario"** procederá a ejecutar el Derecho de Reversión sobre la totalidad de los recursos líquidos remanentes que existan en el "Fondo Provisorio", transfiriéndolos a la cuenta de origen del **"Fideicomisario en Segundo Lugar"**. Una vez que el saldo de las cuentas fiduciarias sea de cero, el presente Fideicomiso se entenderá total y definitivamente extinguido, procediendo las partes a firmar el convenio de extinción respectivo.

VIGÉSIMA SEGUNDA. De la adhesión dinámica y reconocimiento de los "Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes".

"LAS PARTES" acuerdan que la naturaleza del presente **"Fideicomiso"** es la de un vehículo de dispersión de pagos dinámico y masivo, fundamentado en los resultados mensuales del **"PEPCE"**. Por lo tanto, la adhesión, reconocimiento y baja de los **"Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes"** (los trabajadores) no requerirá de la celebración de convenios modificatorios individuales, ni de la expedición de constancias físicas o certificados de participación patrimonial.

Mecánica de Adhesión Automatizada: Se entenderá perfeccionada la adhesión temporal de los trabajadores al presente instrumento y el reconocimiento de sus derechos de cobro, en el momento exacto en que el **"Fiduciario"** reciba la "Carta de Instrucción" debidamente validada por el **"Fideicomitente B"** (""), acompañada de la "Lista de Dispersión" detallada conforme a lo estipulado en la Cláusula Novena del presente contrato.

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

Inexistencia de Prelación: Queda expresamente convenido que los beneficios económicos no se otorgarán bajo ninguna regla de orden, antigüedad o prelación de adhesión al Fideicomiso. La dispersión de los recursos líquidos a cada Fideicomisario en Primer Lugar Adherente dependerá única y exclusivamente del monto exacto que el **"Fideicomitente B"** dicte a su favor por haber contribuido a la elevación de la productividad en el periodo evaluado.

Una vez que el **"Fiduciario"** ejecute las transferencias indicadas en la **"Lista de Dispersión"** correspondiente, los derechos del trabajador respecto a dicho periodo se tendrán por cumplidos y extinguidos, liberando al Fiduciario de cualquier obligación posterior respecto a dicho pago.

VIGÉSIMA TERCERA. Del comprobante de pago como constancia de derechos y liberación del Fiduciario.

En congruencia con la mecánica de adhesión dinámica estipulada en la Cláusula que antecede, **"LAS PARTES"** acuerdan la eliminación y supresión definitiva de cualquier formato físico o documental denominado "Constancia de Participación de Derechos", "Certificado" o "Convenio Modificatorio" individual.

En su lugar, queda expresa e irrevocablemente establecido que el Comprobante Electrónico de Pago (CEP), el comprobante de transferencia electrónica (SPEI) o el registro bancario de dispersión emitido por la plataforma del **"Fiduciario"** a favor de la cuenta bancaria (CLABE) registrada a nombre de cada **"Fideicomisario en Primer Lugar Adherente"**, hará las veces de constancia plena, absoluta y legal del reconocimiento de sus derechos y de la liquidación total de los mismos respecto al periodo de evaluación correspondiente.

De la liberación de obligaciones: Una vez que el **"Fiduciario"** ejecute de manera exitosa la transferencia bancaria conforme a las cantidades exactas instruidas en la "Lista de Dispersión" validada por el **"Fideicomitente B"** (""), el **"Fiduciario"** quedará total y automáticamente liberado de cualquier obligación de pago frente a dicho trabajador por ese periodo específico, otorgando el trabajador con la recepción de los fondos el finiquito y recibo más amplio que en derecho proceda, no reservándose acción ni derecho alguno que reclamar en contra del Fideicomiso ni del Fiduciario.

VIGÉSIMA CUARTA. De los poderes y facultades limitadas del Fiduciario.

Única y exclusivamente para la realización de los fines financieros de este **"Fideicomiso"**, y en estricto acatamiento a las "Cartas de Instrucción" que reciba del **"Fideicomitente B"** (""), el **"Fiduciario"** tendrá con respecto al "Fondo Provisorio" las facultades y deberes que establecen los artículos 381 y 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En consecuencia, los Fideicomitentes otorgan al **"Fiduciario"** facultades para **Actos de Administración** en los términos del segundo párrafo del artículo 2554 del Código Civil Federal, limitadas única y exclusivamente para los siguientes propósitos: a) La apertura, manejo y cierre de las cuentas bancarias (Fondo Provisorio). b) La recepción de recursos líquidos y, en su caso, la conversión de divisas derivadas del fondeo internacional. c) La ejecución de transferencias electrónicas (SPEI) para el pago a los beneficiarios y la devolución de remanentes.

Prohibición de Actos de Dominio y Litigio: Queda expresa e irrevocablemente convenido que el **"Fiduciario"** carece de facultades para actos de dominio y para ejercer pleitos y cobranzas de manera general. Por consiguiente, el Fiduciario no podrá gravar, ceder, enajenar, invertir en instrumentos de riesgo ni disponer del "Patrimonio Fideicomitado" para fines distintos a los instruidos en el "PEPCE". Asimismo, no estará obligado a iniciar o contestar demandas a nombre del Fideicomiso sin la previa provisión de fondos y la instrucción de otorgar poderes especiales a los abogados que los Fideicomitentes le designen.

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

VIGÉSIMA QUINTA. De la delimitación de responsabilidad del fiduciario y obligación de indemnidad.

1. Actuación estricta por Instrucción: Queda expresa e irrevocablemente convenido que el **"Fiduciario"** actuará única y exclusivamente en acatamiento estricto a las "Cartas de Instrucción" y "Listas de Dispersión" que reciba del **"Fideicomitente B"** (""). Al obrar ajustándose a dichas instrucciones, el Fiduciario estará libre de cualquier responsabilidad administrativa, financiera o civil frente a los Fideicomitentes y los trabajadores.

2. Liberación de Responsabilidad Técnica, Fiscal y Laboral: El **"Fiduciario"** carece de facultades y de la obligación material de auditar, verificar o cuestionar el cálculo, la veracidad o la procedencia técnica de los montos dictaminados al amparo del "PEPCE". Asimismo, las Partes reconocen que el Fiduciario no asume ni asumirá la calidad de patrón, patrón sustituto, ni intermediario laboral frente a los "Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes" (los trabajadores). En consecuencia, recae en el **"Fideicomitente A"** ("") la responsabilidad total y absoluta sobre el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, el pago de cargas sociales y la retención de impuestos que, en su caso, resulten aplicables.

3. Obligación de Indemnidad (Sacar en Paz y a Salvo): Los Fideicomitentes acuerdan que el "Patrimonio Fideicomitado" estará disponible en primer término para indemnizar, reembolsar y sacar en paz y a salvo al **"Fiduciario"**, a sus delegados, directivos y empleados, en caso de que se presente cualquier reclamación, procedimiento, juicio (laboral, civil o mercantil), demanda, multa o sanción impuesta por cualquier autoridad (incluyendo SAT, IMSS o STPS) o por cualquier trabajador o tercero, derivada de la existencia de este Fideicomiso o de la ejecución de las instrucciones de dispersión.

En caso de que el "Fondo Provisorio" no cuente con recursos líquidos suficientes, el **"Fideicomitente A"** se obliga de manera solidaria a proveer los fondos necesarios para cubrir las contingencias, así como los gastos y honorarios legales (razonables y documentados) de la defensa del Fiduciario, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que el Fiduciario lo solicite por escrito.

VIGÉSIMA SEXTA. De los derechos y obligaciones del "Fiduciario".

"LAS PARTES" establecen que la actuación del **"Fiduciario"** será la de un mero ejecutor de instrucciones, por lo que carece de facultades discrecionales sobre el destino de los fondos. En consecuencia, tendrá única y exclusivamente los siguientes derechos y obligaciones:

I. El "Fiduciario" tendrá los siguientes Derechos:

1. Recibir el pago puntual de sus honorarios fiduciarios y el reembolso de los gastos erogados por la administración y operatividad de las Cuentas Fiduciarias.
2. Abstenerse de ejecutar cualquier instrucción que carezca de los requisitos formales acordados en el presente Contrato, o que, a su entero juicio, contravenga las leyes aplicables, especialmente las Disposiciones de Carácter General en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo.
3. Excusarse de actuar o retener la dispersión de fondos si existieran instrucciones contradictorias entre el **"Fideicomitente A"** y el **"Fideicomitente B"**, hasta en tanto reciba una resolución firme o un acuerdo por escrito entre ambas partes.

II. El "Fiduciario" tendrá las siguientes Obligaciones:

Realizar la apertura, mantenimiento y control del "Fondo Provisorio" (cuentas concentradoras) para recibir el fondeo proveniente de **"Fideicomitente C"**.

Ejecutar de manera estricta y expedita la dispersión de los recursos líquidos hacia los **"Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes"** (los trabajadores) y/o los Sustitutos, basándose única y exclusivamente en las "Cartas de Instrucción" y "Listas de Dispersión" validadas por el **"Fideicomitente B"**.

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

Ejecutar, cuando proceda y sea formalmente instruido por el **"Fideicomitente B"**, la transferencia de recursos excedentes o no devengados a favor del **"Fideicomisario en Segundo Lugar"** (Derecho de Reversión).

1. Notificar de manera inmediata al **"Fideicomitente A"** y al **"Fideicomitente B"** sobre cualquier emplazamiento, demanda, denuncia, requerimiento fiscal o embargo que afecte o pretenda afectar el "Patrimonio Fideicomitado", a fin de que estos asuman la defensa legal del mismo.
2. Guardar en todo momento el secreto fiduciario e institucional respecto de la información financiera y operativa del presente instrumento, conforme a la legislación aplicable.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. De la defensa legal del patrimonio fideicomitado.

En congruencia con la delimitación de responsabilidades pactada en el presente instrumento, las **"PARTES"** acuerdan que, en caso de que el **"Fiduciario"** reciba alguna notificación, demanda, denuncia, requerimiento, embargo o cualquier reclamación respecto al "Patrimonio Fideicomitado" o derivada de la ejecución del Fideicomiso, este no estará obligado a realizar en forma directa ni con sus propios abogados la defensa legal del mismo.

Para la debida defensa, se aplicará el siguiente mecanismo:

Notificación: El **"Fiduciario"** deberá notificar de inmediato y por escrito al **"Fideicomitente A"** (la Empresa) la existencia de la reclamación o procedimiento, con cuyo aviso cesará cualquier responsabilidad procesal a cargo del Fiduciario.

Designación y Otorgamiento de Poderes: Recibida la notificación, el **"Fideicomitente A"** será el único responsable de designar a los abogados o apoderados que se abocarán a la defensa legal. El **"Fiduciario"** se obliga a otorgar a favor de las personas que le indique el Fideicomitente "A", los poderes para pleitos y cobranzas o mandatos especiales que fueren necesarios y suficientes para la defensa del Fideicomiso.

Provisión de Fondos (Protección al Fondo Provisorio): Queda expresa e irrevocablemente establecido que los honorarios, costas, gastos notariales, peritajes o cualquier erogación que genere la defensa legal mencionada, correrán única y exclusivamente por cuenta del **"Fideicomitente A"**, quien deberá pagarlos de sus propios recursos. Por ningún motivo el **"Fiduciario"** podrá afectar, retener o descontar recursos del "Fondo Provisorio" (destinado al pago de incentivos laborales) para cubrir gastos de defensa legal, liberando además al **"Fideicomitente B"** de cualquier obligación de defensa procesal o pago de honorarios.

VIGÉSIMA OCTAVA. De la renuncia, remoción y sustitución del Fiduciario.

De la Remoción y Renuncia: El **"Fideicomitente A"** y el **"Fideicomitente B"**, actuando de manera conjunta, podrán remover libremente al **"Fiduciario"** en cualquier tiempo, mediante notificación por escrito entregada con al menos 30 (treinta) días naturales de anticipación.

De igual manera, el **"Fiduciario"** podrá renunciar a su cargo en cualquier momento sin necesidad de declaración judicial ni expresión de causa, bastando para ello una notificación por escrito dirigida a los Fideicomitentes con al menos 30 (treinta) días naturales de anticipación.

De la Rendición de Cuentas: Al cesar en su cargo, ya sea por renuncia o remoción, el **"Fiduciario"** elaborará un estado de cuenta y reporte final del "Fondo Provisorio" y lo entregará a los Fideicomitentes, quienes dispondrán de un plazo de 15 (quince) días hábiles para examinarlo. Concluido dicho plazo sin que se reciban objeciones por escrito, el informe se entenderá tácita, total y definitivamente aprobado, otorgando al Fiduciario el finiquito más amplio que en derecho proceda.

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

Mecánica de Sustitución y Prevención de Fondos Congelados: En caso de renuncia o remoción, los Fideicomitentes deberán designar a una institución fiduciaria sustituta dentro del plazo de los 30 (treinta) días mencionados. De formalizarse la sustitución, el **"Fiduciario"** saliente transferirá el "Patrimonio Fideicomitado" a las cuentas de la nueva institución.

Sin embargo, queda expresa e irrevocablemente convenido que, si transcurrido el plazo de 30 (treinta) días los Fideicomitentes no han designado a un Fiduciario sustituto o este no ha aceptado el cargo, el **"Fiduciario"** saliente procederá de manera automática a ejecutar el Derecho de Reversión sobre la totalidad de los recursos líquidos existentes, transfiriéndolos a la cuenta de origen del **"Fideicomisario en Segundo Lugar"** y procediendo a la extinción y cierre definitivo de las cuentas fiduciarias, a fin de evitar el congelamiento de los recursos destinados al "PEPCE".

VIGÉSIMA NOVENA. De la Transparencia Fiscal, Retenciones y Liberación de Responsabilidad Tributaria.

1. Transparencia Fiscal: "LAS PARTES" acuerdan y reconocen que el presente **"Fideicomiso"** se constituye como un vehículo de garantía, supervisión y dispersión de recursos líquidos, por lo que es totalmente transparente para efectos fiscales. En consecuencia, el Fideicomiso no realiza actividades empresariales, no genera utilidades propias, y no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, ni en el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

2. Cálculo y Retención de Impuestos: Queda expresa e irrevocablemente convenido que el **"Fiduciario"** actuará como un mero ejecutor de pagos. Por lo tanto, carece de la obligación de calcular, retener, declarar o enterar cualquier Impuesto Sobre la Renta (ISR), aportación de seguridad social o cualquier otra contribución derivada de las cantidades entregadas a los **"Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes"** (los trabajadores).

Las cantidades que el **"Fideicomitente B"** indique en las "Listas de Dispersión" adjuntas a sus "Cartas de Instrucción" serán consideradas por el **"Fiduciario"** como montos netos a transferir. La obligación de calcular y, en su caso, retener y enterar los impuestos correspondientes al pago de dichos incentivos laborales recae exclusiva y absolutamente en el **"Fideicomitente A"** ("") en su calidad de patrón.

3. Asunción Exclusiva de Contingencias Fiscales: Todos los impuestos, derechos, contribuciones o multas que llegasen a generarse con motivo de la constitución, operación o dispersión de recursos del presente Fideicomiso serán asumidos en su totalidad por el **"Fideicomitente A"**.

Si por cualquier razón el **"Fiduciario"** fuera notificado o requerido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o cualquier otra autoridad fiscal, el **"Fideicomitente A"** se obliga irrevocablemente a sacar en paz y a salvo al Fiduciario, asumiendo la defensa legal y proveyendo los fondos necesarios para cubrir cualquier contingencia. Las Partes liberan expresa y definitivamente al **"Fideicomitente B"** y a los **"Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes"** de cualquier obligación de aportar fondos para el pago de impuestos, multas o gastos de defensa fiscal del Fideicomiso.

TRIGÉSIMA. De la No Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.

En estricta congruencia con lo estipulado en la Cláusula que antecede, **"LAS PARTES"** reconocen y ratifican que el presente **"Fideicomiso"** no realiza actividades empresariales y que el **"Fiduciario"** no asume, bajo ninguna circunstancia, la obligación ni la opción de calcular, retener o enterar contribuciones por cuenta de los **"Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes"** (los trabajadores).

En consecuencia, al recaer la totalidad de las obligaciones de retención y entero de impuestos derivadas de los incentivos laborales única y exclusivamente en el **"Fideicomitente A"** ("") en su calidad de patrón,

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

"LAS PARTES" acuerdan que no se actualiza el supuesto jurídico previsto en la regla 2.4.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Por lo tanto, queda expresa e irrevocablemente convenido que el **"Fiduciario"** no estará obligado a solicitar la inscripción de este Contrato en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Para efectos de la apertura y manejo de las cuentas bancarias que integran el "Fondo Provisorio", el **"Fiduciario"** utilizará su RFC global fiduciario o el mecanismo interno que sus manuales, sus contratos de depósito y la legislación financiera aplicable le permitan para la administración de fideicomisos transparentes de garantía y fuente de pago.

TRIGÉSIMA PRIMERA. Del reconocimiento de las prohibiciones legales fiduciarias.

En estricto cumplimiento a la normatividad financiera aplicable, el **"Fideicomitente A"** y el **"Fideicomitente B"** declaran expresamente que el **"Fiduciario"** les ha hecho saber de manera inequívoca, clara y precisa, y que comprenden plenamente, el contenido, valor, alcance y consecuencias legales de las prohibiciones fiduciarias contempladas en los siguientes ordenamientos:

1. El artículo 394 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
2. El artículo 106, fracción XIX, incisos a) y b) de la Ley de Instituciones de Crédito.
3. El artículo 87-Ñ de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

Lo dispuesto en la Circular 1/2005 y demás disposiciones aplicables emitidas por el Banco de México.

En consecuencia, **"LAS PARTES"** reconocen que el **"Fiduciario"** tiene prohibido celebrar operaciones en las que resulte deudor, garantizar la percepción de rendimientos por los fondos administrados, o actuar en fideicomisos a través de los cuales se evadan limitaciones o prohibiciones contenidas en las leyes. Por lo anterior, las Partes se obligan a que la operación y ejecución del presente **"Fideicomiso"** se realice en estricto apego a dichas disposiciones, teniendo los ordenamientos antes citados por reproducidos como si a la letra se insertasen, relevando la necesidad de su transcripción literal en este instrumento.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. Domicilios.

De los Domicilios y Notificaciones Oficiales.

Para todos los efectos legales, administrativos y operativos derivados del presente **"Fideicomiso"**, **"LAS PARTES"** señalan como sus domicilios convencionales para oír y recibir toda clase de avisos, requerimientos, notificaciones y "Cartas de Instrucción", los siguientes:

1. Del **"Fideicomitente A"** (y Fideicomisario en Segundo Lugar): Domicilio: [Insertar domicilio oficial de ""] Correo electrónico: [Insertar correo electrónico autorizado] Atención a: Representante Legal.
2. Del **"Fideicomitente B"** (Administradora del PEPCE): Domicilio: [Insertar domicilio oficial de ""] Correo electrónico: [Insertar correo electrónico autorizado] Atención a: Representante Legal.
3. Del **"Fiduciario"** (y Depositario): Domicilio: Calle Royal Country, número 4596, interior 14B, Colonia Puerta de Hierro, C.P. 45116, en Zapopan, Jalisco. Correo electrónico: info@hdm1975.mx Atención a: Delegado Fiduciario.

Exclusión de Domicilios Individuales: En estricta congruencia con la mecánica de adhesión dinámica y dispersión masiva estipulada en este instrumento, queda expresamente convenido que el **"Fiduciario"** carece de la obligación de recabar, mantener o practicar notificaciones personales en los domicilios particulares de los **"Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes"** (los trabajadores). Cualquier comunicación, duda o controversia que dichos beneficiarios tengan respecto a sus incentivos o al "PEPCE",

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

será canalizada y desahogada exclusivamente a través de su patrón (el "Fideicomitente A") y/o la Administradora (el "Fideicomitente B").

Reglas de Notificación: Las notificaciones y/o instrucciones (incluyendo las Listas de Dispersión) se entenderán legalmente efectuadas cuando sean entregadas por escrito con acuse de recibo o enviadas desde y hacia los correos electrónicos aquí señalados. En caso de que hubiere algún cambio en los domicilios o correos electrónicos, la Parte respectiva deberá notificarlo a las demás con al menos 5 (cinco) días hábiles de anticipación. En caso de no hacerlo, los avisos, instrucciones y notificaciones realizadas en el último domicilio o correo señalado surtirán plenamente sus efectos legales y liberarán de cualquier responsabilidad a quien las emita.

TRIGÉSIMA TERCERA. De la confidencialidad, secreto fiduciario y protección de Datos.

"LAS PARTES" acuerdan preservar la más estricta confidencialidad sobre toda la información financiera, técnica, corporativa y personal, así como de todos los documentos intercambiados en relación con la estructuración, operación y ejecución del presente **"Fideicomiso"** y del **"PEPCE"**. Se obligan a no divulgar, comercializar ni utilizar dicha información para fines distintos a los aquí pactados, sin el consentimiento previo y por escrito de la Parte titular de la misma.

Excepciones Operativas y Corporativas: Las restricciones de confidencialidad estipuladas en esta Cláusula no aplicarán, y por lo tanto no se considerará incumplimiento, cuando la información sea compartida o revelada en los siguientes supuestos:

1. **Fondeador Internacional (Matriz):** Cuando la información, estados de cuenta o reportes de dispersión deban ser compartidos por el **"Fideicomitente A"** con **"Fideicomitente C"** (y/o sus auditores externos), en su calidad de fuente de fondeo y matriz corporativa, para efectos de consolidación contable, control financiero y reporte de cumplimiento.
2. **Cumplimiento Regulatorio y Laboral:** Cuando la información técnica del **"PEPCE"** o los registros de dispersión deban ser exhibidos voluntariamente o por requerimiento ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para acreditar el cumplimiento del artículo 153-J de la Ley Federal del Trabajo.
3. **Asesores:** A sus respectivos representantes, consejeros, consultores o asesores legales y financieros que tengan una necesidad estricta de conocerla para la ejecución del programa, bajo obligación solidaria de mantener el secreto.
4. **Mandato Legal:** Cuando deba ser divulgada por ley o mandato de autoridad judicial o administrativa competente (incluyendo auditorías de PLD por parte de la CNBV).

Protección de Datos de los Fideicomisarios (Trabajadores): En estricto apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el **"Fiduciario"** se obliga expresa e irrevocablemente a resguardar los datos personales, patrimoniales y bancarios de los **"Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes"** contenidos en las "Listas de Dispersión". Queda estrictamente prohibido para el Fiduciario utilizar dicha base de datos para perfilamiento comercial, promoción, o venta cruzada de productos financieros ajenos a la dispersión de incentivos aquí instruida.

TRIGÉSIMA CUARTA. Del intercambio estricto de información y cumplimiento normativo.

En apego a la legislación financiera aplicable, **"LAS PARTES"** autorizan expresamente al **"Fiduciario"** a dar a conocer o proporcionar información relativa al presente Fideicomiso única y exclusivamente en los siguientes supuestos limitativos:

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

1. **Autoridades Competentes:** A las autoridades financieras, fiscales o judiciales (incluyendo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Servicio de Administración Tributaria) que, en el ejercicio de sus facultades, le requieran información para el estricto cumplimiento de las disposiciones en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (PLD) y Financiamiento al Terrorismo.
2. **Sistema de Pagos:** A las instituciones de crédito (Bancos) o plataformas del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que resulten estrictamente necesarias para procesar y materializar la dispersión de los recursos líquidos instruida a favor de los **"Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes"**.

Prohibición Expresa de Intercambio Comercial o Estadístico: Queda expresa e irrevocablemente prohibido para el **"Fiduciario"** compartir, transferir o proporcionar la información del Fideicomiso, y especialmente los datos personales y bancarios de los trabajadores contenidos en las "Listas de Dispersión", con cualquier casa matriz, subsidiaria, oficina de representación, filial, agente, comisionista o tercera persona relacionada con el Fiduciario, para fines estadísticos, de procesamiento de datos, de mercadeo, políticas internas o análisis de riesgo propios. El "Fiduciario" será el único responsable de cualquier daño, perjuicio o sanción que pudiera ocasionarse a **"Fideicomitente A"** o a los trabajadores derivado de la divulgación no autorizada de esta información.

TRIGÉSIMA QUINTA. De los honorarios fiduciarios y la protección absoluta del fondo provisorio.

El **"Fiduciario"**, por el desempeño de su cargo en el presente Contrato, tendrá derecho a percibir del **"Fideicomitente A"** (la Empresa) los honorarios que se detallan en el Anexo de Comisiones adjunto a este instrumento. Dichos honorarios se limitarán a los conceptos de: a) Estudio, estructuración y aceptación del cargo (Aportación Inicial); b) Anualidad por administración de cuentas; y c) Modificaciones contractuales solicitadas por las Partes.

Todos los honorarios, comisiones y gastos notariales que se generen serán facturados directa y exclusivamente al **"Fideicomitente A"**, quien se obliga a liquidarlos mediante transferencia bancaria desde sus propias cuentas corporativas, en los plazos acordados con el Fiduciario. Las cantidades pactadas podrán actualizarse anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

1. Protección Absoluta del Fondo Provisorio (Prohibición de retención): Queda expresa, estricta e irrevocablemente convenido que el "Patrimonio Fideicomitado" (Fondo Provisorio) está destinado única y exclusivamente al pago de incentivos laborales derivados del "PEPCE". Por consiguiente, el **"Fiduciario"** renuncia expresamente a cualquier derecho de preferencia, retención, cobro, compensación o descuento sobre los recursos líquidos que ingresen o se mantengan en el "Fondo Provisorio" para el cobro de sus honorarios.

2. Continuidad Operativa (Prohibición de Suspensión): En caso de mora o retraso en el pago de honorarios por parte del **"Fideicomitente A"**, el **"Fiduciario"** tendrá derecho a cobrar un interés moratorio equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días más 10 (diez) puntos porcentuales, y podrá ejercer las acciones legales de cobro (vía título ejecutivo) en contra del Fideicomitente "A". Sin embargo, el **"Fiduciario"** no podrá, bajo ninguna circunstancia, retener, frenar, suspender o condicionar la ejecución de las dispersiones de pago instruidas por el **"Fideicomitente B"** a favor de los **"Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes"**, garantizando así la continuidad de los pagos laborales.

TRIGÉSIMA SEXTA. De la intransmisibilidad y prohibición de cesión de derechos.

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

1. Prohibición Absoluta a los Fideicomisarios (Trabajadores): Dada la naturaleza laboral, personalísima y condicionada de los incentivos derivados del "PEPCE", queda expresa e irrevocablemente convenido que los **"Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes"** no podrán ceder, descontar, gravar, enajenar ni transmitir por ningún título legal (ni presente ni futuro) los derechos de cobro, beneficios o recursos económicos derivados del presente **"Fideicomiso"** a favor de terceros, prestamistas, cesionarios o acreedores. Cualquier acto, contrato o endoso realizado en contravención a esta disposición será nulo de pleno derecho frente al Fideicomiso y liberará al **"Fiduciario"** de cualquier obligación de pago frente a dicho tercero.

2. Flexibilidad Restringida para los Fideicomitentes: Los derechos y obligaciones del **"Fideicomitente A"** y del **"Fideicomitente B"** derivados de este instrumento no podrán cederse, transmitirse ni delegarse a terceros sin el consentimiento previo y por escrito de las otras Partes. Como única excepción a lo anterior, el **"Fideicomitente A"** podrá ceder o transmitir sus derechos fiduciarios como resultado de procesos de fusión, escisión o reestructura corporativa interna, bastando para ello una notificación formal y la entrega de los documentos corporativos que acrediten la sucesión legal al **"Fiduciario"**.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. De las Modificaciones al Fideicomiso.

El presente Contrato de **"Fideicomiso"** únicamente podrá ser modificado, adicionado o reformado mediante un Convenio Modificatorio celebrado por escrito y firmado de común acuerdo por el **"Fideicomitente A"**, el **"Fideicomitente B"** y el **"Fiduciario"**.

1. Exclusión de convenios para adhesión de fideicomisarios: En estricta congruencia con la mecánica de adhesión dinámica automatizada pactada en las Cláusulas Vigésima Primera y Vigésima Segunda del presente instrumento, queda expresa e irrevocablemente convenido que la incorporación, alta, baja o sustitución mensual de los **"Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes"** (los trabajadores) y/o sus Sustitutos, derivada de la ejecución del "PEPCE", **NO** se considerará una modificación al presente Contrato. Por consiguiente, su reconocimiento operará mediante las simples "Cartas de Instrucción" y "Listas de Dispersión", sin que se requiera la celebración de convenios modificatorios, ni el pago de honorarios fiduciarios adicionales por modificación contractual.

2. Ausencia de Derechos de Veto: Dada la naturaleza condicional y dinámica de los incentivos, las modificaciones estructurales, operativas o financieras que los Fideicomitentes acuerden realizar con el Fiduciario al presente instrumento, no requerirán del consentimiento, notificación, aprobación, ni representación de los **"Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes"**, ni de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, careciendo estos de facultades de veto.

Lo anterior, en el entendido de que ninguna modificación estructural al Fideicomiso podrá cancelar o afectar retroactivamente los derechos de cobro sobre cantidades líquidas que ya hubiesen sido formalmente dictaminadas a favor de un trabajador mediante una "Carta de Instrucción" validada por el **"Fideicomitente B"** y que se encuentren fondeadas y pendientes de pago al momento de la modificación.

TRIGÉSIMA OCTAVA. De la rendición de cuentas y emisión de estados de cuenta.

El **"Fiduciario"** llevará un registro contable y financiero exacto de las operaciones (ingresos y dispersiones) que realice con el **"Fondo Provisorio"**, y conservará constancia de las mismas de acuerdo con la legislación financiera aplicable.

Mecánica de Entrega y Aprobación: Dentro de los primeros 10 (diez) días naturales de cada mes, el **"Fiduciario"** emitirá y pondrá a disposición del **"Fideicomitente A"** y del **"Fideicomitente B"** el estado de cuenta electrónico correspondiente al mes inmediato anterior. Dicha entrega podrá realizarse a través de la plataforma electrónica del Fiduciario o mediante envío a los correos electrónicos autorizados en la Cláusula Trigésima Primera de este instrumento.

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

A partir de la fecha de recepción o puesta a disposición del estado de cuenta, el **“Fideicomitente A”** (como aportante de los recursos) y el **“Fideicomitente B”** dispondrán de un plazo de 15 (quince) días naturales para examinarlo y, en su caso, formular las observaciones u objeciones que consideren pertinentes por escrito. Transcurrido dicho plazo sin que el Fiduciario reciba objeción alguna, el estado de cuenta y el informe de dispersiones se entenderán tácita y definitivamente aprobados por los Fideicomitentes, otorgando al Fiduciario el finiquito correspondiente por las operaciones reflejadas en dicho periodo.

Exclusividad de la Información (Secreto Global): De conformidad con lo señalado en el artículo 13 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, el **“Fiduciario”** proporcionará información y rendirá cuentas de las operaciones globales del Fideicomiso **única y exclusivamente** al **“Fideicomitente A”** y al **“Fideicomitente B”**.

Por la naturaleza de dispersión masiva del presente vehículo, queda expresa e irrevocablemente establecido que los **“Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes”** (los trabajadores) carecen de facultades y derechos para solicitar al Fiduciario la exhibición de estados de cuenta globales, auditorías o reportes del "Patrimonio Fideicomitado", limitándose su derecho de información estrictamente al comprobante bancario (CEP/SPEI) de la transferencia individual que les corresponda en cada periodo.

TRIGÉSIMA NOVENA. De la Divisibilidad e Individualidad de las Cláusulas.

Si alguna estipulación, obligación o disposición del presente **“Fideicomiso”** fuere declarada inválida, nula, ilegal o inexigible por resolución firme de un tribunal o autoridad administrativa competente, dicha estipulación se considerará como no puesta y no producirá efectos jurídicos.

Supervivencia Condicionada: En tal supuesto, la nulidad o inexigibilidad de dicha cláusula no afectará, invalidará ni anulará la validez y exigibilidad de las restantes estipulaciones del presente Contrato, las cuales conservarán su plena fuerza legal y obligatoriedad por representar la voluntad e intención original de las Partes. Lo anterior, **siempre y cuando** el fin lícito, el objeto principal del Fideicomiso y la dispersión del "Fondo Provisorio" puedan seguir cumpliéndose y materializándose.

Mecanismo de Sustitución: En caso de que la cláusula declarada nula o ilegal afecte de manera sustancial u originaria la viabilidad operativa, fiscal o financiera de la dispersión de incentivos del "PEPCE", **“LAS PARTES”** se obligan a negociar de buena fe y suscribir un Convenio Modificadorio dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la resolución firme, con el propósito de sustituir la estipulación afectada por una válida y legal que refleje lo más fielmente posible la intención económica y jurídica original. De no ser posible dicha sustitución, se procederá a la extinción anticipada del Fideicomiso y a la ejecución del Derecho de Reversión.

CUADRAGÉSIMA. De los encabezados y títulos de las cláusulas.

“LAS PARTES” convienen expresamente que los títulos y encabezados de las diversas declaraciones, cláusulas, secciones o anexos que conforman el presente **“Fideicomiso”** se han insertado única y exclusivamente para fines de referencia y conveniencia, a fin de facilitar su lectura y manejo procesal.

Por consiguiente, dichos encabezados y títulos carecen de fuerza vinculante y en ningún caso definen, limitan, amplían ni condicionan el contenido, alcance o interpretación jurídica de las estipulaciones que los integran. Para efectos de interpretación, cumplimiento y ejecución de cualquier obligación o derecho pactado en este instrumento, deberá atenderse en todo momento y de manera estricta al contenido sustantivo del texto de cada cláusula y no a su titulación.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. De la legislación aplicable, jurisdicción y exclusión laboral.

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

1. Legislación Mercantil: Para todo lo relacionado con la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente **"Fideicomiso"**, **"LAS PARTES"** convienen expresamente que este instrumento es de naturaleza estrictamente mercantil. Por lo tanto, se regirá por las disposiciones aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, la legislación financiera aplicable y, de forma supletoria, por el Código de Comercio y el Código Civil Federal.

2. Jurisdicción y Competencia: Para la solución de cualquier controversia de carácter comercial, fiduciario o financiero que derive de este Contrato entre el **"Fideicomitente A"**, el **"Fideicomitente B"** y el **"Fiduciario"**, las Partes se someten expresa e irrevocablemente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Estatales o Federales competentes con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco o su Zona Metropolitana. En consecuencia, renuncian de manera absoluta a cualquier otro fuero, jurisdicción o legislación que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros, por su nacionalidad, o por la ubicación de la fuente de los recursos fondeados.

3. Exclusión de la Jurisdicción Laboral (Protección al Fiduciario): Queda expresa, estricta e irrevocablemente establecido que la jurisdicción mercantil aquí pactada **NO** es aplicable a los **"Fideicomisarios en Primer Lugar Adherentes"** (los trabajadores). Cualquier controversia, reclamación o litigio originado por la evaluación, cuantificación, retención, otorgamiento o negativa de los incentivos derivados del "PEPCE", es de naturaleza estrictamente laboral y patronal. En consecuencia, dichas controversias deberán ser desahogadas y resueltas exclusivamente entre el trabajador y el **"Fideicomitente A"** (su patrón) ante los Tribunales Laborales competentes de la jurisdicción que corresponda, liberando de toda intervención, comparecencia o competencia jurisdiccional al Fideicomiso y al **"Fiduciario"**.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. De las firmas, validez y conservación del contrato.

LAS PARTES acuerdan y reconocen que el presente **CONTRATO** podrá ser suscrito mediante:

- **Firma autógrafa:** Produciendo plenos efectos jurídicos y obligacionales.
- **Firma Electrónica Avanzada (e.firma):** Utilizando los certificados vigentes emitidos por las autoridades correspondientes, la cual tendrá la misma validez y efectos jurídicos que la firma autógrafa.
- **Mensajes de Datos con Validación Biométrica:** A través de plataformas digitales que permitan verificar la identidad de los firmantes y su consentimiento inequívoco mediante indicadores biométricos, de conformidad con lo dispuesto por el Código de Comercio y la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

LAS PARTES aceptan que la validez del presente instrumento, cuando se firme electrónicamente, se sustenta en el cumplimiento de los principios de neutralidad tecnológica, autonomía de la voluntad, compatibilidad internacional y equivalencia funcional. Para garantizar la integridad y el no repudio del documento, la plataforma empleada generará una **Constancia de Conservación de Mensajes de Datos** emitida por un Prestador de Servicios de Certificación (PSC) acreditado, de conformidad con la **Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2016**.

LAS PARTES renuncian expresamente a desconocer la validez, eficacia o fuerza legal del contrato suscrito bajo esta modalidad, reconociendo que el archivo digital que contenga la firma y su respectiva constancia de conservación será considerado como el **ejemplar original** para todos los efectos legales.

Fideicomiso Maestro en Garantía con Derecho de Reversión

Versión: _____

Fecha de publicación:

Número de Fideicomiso: 16338-006-043656/01-00759-0426

LOS FIDEICOMITENTES

Firma	Firma	Firma
Fideicomitente A	Fideicomitente B	Fideicomitente C

EL FIDUCIARIO

“HRH 2022, S.A.P.I. DE CV SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA”

EL DELEGADO FIDUCIARIO